3 법인지방소득세 외국납부세액 제도개선(법§103의19)

□ 개정개요

※ 국세 반영

개정 전	개정 후
<신 설>	□ 과세표준 공제 대상에 간접투자 외국납부세액 추가 ○ 법인지방소득세 과세표준에서 공제하는 대상에 **간접투자 외국납부세액*** 추가 * 「법인세법」 제57조의2

□ 개정 내용

○ 국세(소득세)에서 **간접투자** 외국납부세액공제 방식을 **직접투자와 동일하게 변경**함에 따라,

- 지방소득세도 **간접투자 외국납부세액공제 방식을 직접투자*와 동일한 방식**으로 신설

* **세전소득 환원방식** : ①**외국납부세액을 과세표준에 포함**,
②**세액공제 시, 외국납부세액만큼 공제**하여 이중과세 조정

** **법인세 과세표준에서 외국납부세액을 공제**하여 법인지방소득세 과세표준 산출

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 시행 이후 법인지방소득세 과세표준을 신고하는 경우부터 적용(부칙 제10조)

▌**지방세법 부칙 제1조(시행일)** 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 부칙 제10조(법인지방소득세 과세표준에 관한 적용례)** 제103조의19제3항부터 제5항까지의 개정규정은 이 법 시행 이후 법인지방소득세 과세표준을 신고하는 경우부터 적용한다.

참고 개정 조문

개정 전	개정 후
제103조의19(과세표준) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 내국법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준에 국외원천소득이 포함되어 있는 경우로서 「법인세법」 제57조에 따라 외국 납부 세액공제를 하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 외국법인세액(이하 "외국법인세액"이라 한다)을 이 조 제1항에 따른 금액에서 차감한 금액을 법인지방소득세 과세표준으로 한다. 이 경우 해당 사업연도의 과세표준에 「법인세법」 제57조제2항 단서에 따라 손금에 산입한 외국법인세액이 있는 경우에는 그 금액을 이 조 제1항에 따른 금액에 가산한 이후에 전단의 규정을 적용한다. <신 설>	제103조의19(과세표준) ① (현행과 같음) ② ----------「법인세법」 제57조에 따라 외국 납부 세액공제를 하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 외국법인세액----------. ----------. ③ 제1항에도 불구하고 내국법인이 「법인세법」 제57조의2제1항 제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖춘 경우로서 같은 법 제57조의2에 따라 간접투자회사등이 납부한 외국법인세액을 공제하는 경우에는 같은 조에 따라 해당 사업연도의

개정 전	개정 후
	산출세액에서 공제하는 금액을 이 조 제1항에 따른 금액에서 차감한 금액을 법인지방소득세 과세표준으로 한다.
③ 제2항 전단에 따라 차감하는 외국법인세액이 해당 사업연도의 제1항에 따른 금액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 15년 이내에 끝나는 각 사업연도로 이월하여 그 이월된 사업연도의 법인지방소득세 과세표준을 계산할 때 차감할 수 있다.	④ 제2항 전단에 따라 차감하는 외국법인세액 또는 제3항에 따라 차감하는 금액----------.
④ 제2항 및 제3항을 적용할 때 차감액의 계산 방법, 이월 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	⑤ 제2항부터 제4항까지를 ----------.